

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081677-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRENTE: CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. PRETENSÃO DE CONDENAR A RÉ A OFERTAR OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS EM PERIODICIDADE A SER INDICADA PELO MÉDICO OU PELO TERAPEUTA OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O NAT APRESENTAR PARECER TÉCNICO, CONSIDERANDO QUE O SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO TEM “SISTEMA ESPECÍFICO E PRÓPRIO”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5081677-55.2024.4.02.5101

510015001695 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081677-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRENTE: CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **PAULO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA**, devidamente representado por sua genitora, **CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA**, em face da decisão proferida nos autos originários (5002508-04.2024.4.02.5106 – Evento 12, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteia que a ré *"oferte os serviços de TERAPIA OCUPACIONAL no Município de Petrópolis, em periodicidade a ser indicada pelo médico ou pelo terapeuta ocupacional"*.

No Evento 12, o NAT declarou não pode apresentar parecer sobre o caso concreto, ao considerar *"que o Sistema de Saúde do Exército é um sistema específico e próprio, operacionalizado num modelo de autogestão e, portanto, não se encontra no escopo de atuação proposto no convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro"*.

A liminar foi indeferida (Evento 15).

A parte recorrente interpôs Embargos de Declaração (Evento 23) que foram rejeitados (Evento 25).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 15), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão proferida nos autos originários, verbis:

"Retifique-se a autuação para fazer constar CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA como representante legal da parte autora.

Análise de pedido de tutela

A concessão da tutela de urgência pressupõe, de um lado, a probabilidade do direito alegado, e de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC c/c art. 4º da Lei n. 10.259/01).

No caso concreto, para a análise da plausibilidade do direito torna-se imprescindível a obtenção de informações junto à parte ré, a fim de que se obtenha um quadro mais detalhado de toda a situação, provendo-se, dessa forma, a melhor solução para o caso.

Ademais, diante da celeridade do rito próprio dos Juizados Especiais, não se vislumbra, nessa situação, urgência que impeça o trâmite normal do processo, com observância do contraditório prévio.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença.

Considero desnecessária, no momento, a realização de audiência de conciliação.

CITE-SE. A parte ré deverá oferecer resposta no prazo de 30 (trinta) dias, fornecer ao Juízo a documentação que disponha para o esclarecimento da causa (art. 11, caput, Lei 10.259/01) e manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação.

Após, venham conclusos."

A parte autora requereu "Seja deferida a liminar para determinar que o recorrido ofereça os serviços de TERAPIA OCUPACIONAL no Município de Petrópolis, em periodicidade a ser indicada pelo médico ou pelo terapeuta ocupacional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)."

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, entende-se que a parte autora não comprovou ambos os requisitos.

A parte autora juntou documentação comprovando que possui transtorno do espectro autista (CID F84).

Juntou laudos de médicos solicitando a realização de terapia ocupacional (processo 5002508-04.2024.4.02.5106/RJ, evento 1, OUT5 processo 5002508-04.2024.4.02.5106/RJ, evento 1, OUT6).

Todavia, não há qualquer documento emitido pelo Fundo de Saúde do Exército - FUSEx negando ou explicando os motivos pelos quais o tratamento não pode ser fornecido à parte autora.

Entende-se que a causa necessita de maior instrução probatória e que não há, pelo menos até o presente momento, elementos suficientes ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos.

Por essas razões, indefiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intimem-se.

Após, à conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.

